



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 27 jourmada I 1430 – 22 mai 2009

152^{ème} année

N° 41

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2009-1482 du 18 mai 2009, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne..... 1379

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2009-1483 du 18 mai 2009, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse pour les années 2009-2010 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie 1381

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un secrétaire général de commune de cinquième classe..... 1381

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public 1381

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de service hospitalier 1381

Nomination de médecins principaux des hôpitaux 1382

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2009-1501 du 18 mai 2009, complétant le décret n°94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional..... 1382

Ministère des Finances

Décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009, complétant le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières 1383

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un professeur d'enseignement supérieur 1384

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Décret n° 2009-1504 du 18 mai 2009, portant approbation du statut particulier des agents de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle 1384

Attribution du Grand prix du Président de la République pour l'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables pour l'année 2008..... 1385

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 12 mai 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'activité des unités de production des semi-conserves des produits d'origine végétales et à la création d'une commission de contrôle technique..... 1385

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 12 mai 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'activité des unités de production des conserves des fruits et des légumes et à la création d'une commission de contrôle technique..... 1392

Ministère de l'Education et de la Formation

Décret n° 2009-1506 du 18 mai 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009 1397

Décret n° 2009-1507 du 18 mai 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009 1398

Décret n° 2009-1508 du 18 mai 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009 1398

Décret n° 2009-1509 du 18 mai 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps de l'enseignement exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009 1399

Décret n° 2009-1510 du 18 mai 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009..... 1400

Maintien en activité dans le secteur public..... 1400

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination de géologues généraux 1401

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2009-1513 du 18 mai 2009, portant approbation du plan d'aménagement urbain de la commune de Bennene - Bodheur gouvernorat de Monastir 1401

Maintien en activité dans le secteur public..... 1401

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2009-09 1402

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2009-10 1404

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

Avis fixant les produits soumis à la surveillance préalable à l'importation..... 1408

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 2009-1482 du 18 mai 2009, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour la gestion 1966 et notamment son article 26,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat et aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006 et notamment son article 10 bis,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2000-1685 du 17 juillet 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne tel que modifié et complété par le décret n° 2006-3050 du 20 novembre 2006,

Vu le décret n° 2002-75 du 21 janvier 2002, portant approbation du statut particulier du personnel de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charges,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 2006-2579 du 2 octobre 2006 et le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité du tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007 et le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008,

Vu le décret n° 2007-1184 du 14 mai 2007, fixant l'organigramme de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les emplois fonctionnels à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne sont fixés comme suit :

- Chef de service,
- Directeur adjoint,
- Directeur.

Art. 2 - Les emplois fonctionnels prévus à l'article premier ci-dessus peuvent être attribués par décision du président-directeur général, sur proposition du chef hiérarchique du candidat, et ce, conformément aux conditions suivantes :

1. Le candidat doit être titulaire.
2. L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de l'imprimerie Officielle de la République Tunisienne.
3. Le candidat doit remplir les conditions fixées au tableau ci-après :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de service	1. Le candidat doit : - Soit être titulaire d'un emploi appartenant à la catégorie huit du corps d'encadrement. - Soit être titulaire d'un emploi appartenant à la catégorie sept du corps d'encadrement depuis au moins cinq (5) ans. 2. Il doit en outre être titulaire d'un diplôme national de licence ou d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation continu organisé par l'entreprise pour la promotion à la catégorie sept du corps d'encadrement au moins. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum est fixée à quatre (4) ans dans la catégorie huit du corps d'encadrement et à sept (7) dans la catégorie sept du corps d'encadrement.
Directeur adjoint	1. Le candidat doit : - Soit être titulaire d'un emploi appartenant à la catégorie huit du corps d'encadrement depuis cinq (5) ans au moins. - Ou avoir exercé la fonction de chef de service durant une période minimum de cinq (5) ans. 2. Il doit en outre être titulaire d'un diplôme national de licence ou d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation continu organisé par l'entreprise pour la promotion à la catégorie sept du corps d'encadrement au moins. Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans la catégorie prévue ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
Directeur	1. Le candidat doit : - Soit être titulaire d'un emploi appartenant à la catégorie neuf du corps d'encadrement depuis quatre (4) ans au moins. - Ou avoir exercé la fonction de directeur adjoint durant une période minimum de quatre (4) ans. 2. Il doit en outre être titulaire d'un diplôme national de licence ou d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation continu organisé par l'entreprise pour la promotion à la catégorie sept du corps d'encadrement au moins. Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans la catégorie prévue ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.

Art. 3 - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus par l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel qu'ils occupent, et ce, conformément au statut particulier du personnel de l'entreprise et les réglementations en vigueur.

Art. 4 - L'intérim des emplois fonctionnels précités est attribué par décision du président-directeur général, sur proposition du chef hiérarchique du candidat, aux agents remplissant les conditions énumérées à l'article 2 du présent décret, toutefois, la durée de l'ancienneté requise dans la catégorie ou la fonction est diminuée d'une année par rapport à la durée exigée. L'intérim de ces emplois est attribué pour une durée d'une année.

L'agent nanti d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel en question.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels s'effectue par décision du président-directeur général sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique concerné et les observations écrites formulées par l'agent concerné.

Art. 5 - La période exercée en qualité d'intérimaire n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'octroi de l'un des emplois fonctionnels cités à l'article premier du présent décret.

Art. 6 - Le retrait des emplois fonctionnels prévu par l'article premier ci-dessus s'effectue par décision du président-directeur général sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique concerné et les observations écrites formulées par l'agent concerné.

Art. 7 - Le retrait de l'emploi fonctionnel entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages y afférents.

Toutefois, l'intéressé continue, par décision du président-directeur général, à bénéficier des indemnités et avantages afférents à sa fonction pour une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, et ce, à condition :

- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré,
- et que l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période de deux ans au moins.

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'agent peut bénéficier, pour une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel immédiatement inférieur à l'emploi dont il a été chargé.

Dans les deux cas, les avantages en nature peuvent être remplacés par leur équivalent en espèces.

Art. 8 - Il est mis fin automatiquement à la nomination aux emplois fonctionnels prévus par l'article premier ci-dessus dans les cas suivants :

1. la nomination à un autre emploi fonctionnel,
2. le détachement,
3. la mise en disponibilité,
4. l'exercice du service militaire actif,
5. la durée de la fonction ou la nomination à l'emploi est limitée dans le temps,
6. la cessation définitive des fonctions.

Art. 9 - La mise fin à la nomination aux emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages y afférents.

Toutefois, en cas de détachement ou de la fin de la durée de l'emploi fonctionnel ou de la nomination à cet emploi, l'agent peut continuer, durant une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, par décision du président-directeur général, à bénéficier des indemnités et avantages afférents au dernier emploi fonctionnel attribué, conformément aux dispositions du présent décret, à condition qu'il l'ait exercé durant une période minimale de deux ans.

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'agent peut bénéficier, durant une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel immédiatement inférieur à l'emploi dont il a été chargé.

Dans les deux cas, les avantages en nature peuvent être remplacés par leur équivalent en espèces.

Art. 10 - Les agents chargés d'un emploi fonctionnel à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leurs fonctions, nonobstant les conditions prévues par l'article 2 du présent décret.

Art. 11 - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2009-1483 du 18 mai 2009, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse pour les années 2009-2010 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, conclu à Amman le 16 juin 1999,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse pour les années 2009-2010 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, conclu à Tunis le 6 février 2009.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse pour les années 2009-2010 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, conclu à Tunis le 6 février 2009.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par décret n° 2009-1484 du 18 mai 2009.

Monsieur Abderraouf Ben Saâd, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe de la commune de la Goulette.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

DEROGATION

Par décret n° 2009-1485 du 18 mai 2009.

Il est accordé à Monsieur Kasmi Mohamed Salah, administrateur général hors classe à la caisse nationale de sécurité sociale, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une année, à compter du 1^{er} juin 2009.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-1486 du 18 mai 2009.

Le docteur Fadhel Guermazi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de radio-isotopes à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.

Par décret n° 2009-1487 du 18 mai 2009.

Le docteur Tahya Sallemi épouse Boudaouara, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service d'anatomie et cytologie pathologique à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.

Par décret n° 2009-1488 du 18 mai 2009.

Le docteur Abdelhamid Karoui, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.

Par décret n° 2009-1489 du 18 mai 2009.

Le docteur Mohamed El Arbi Masmoudi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de médecine du travail et des maladies professionnelles à l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax.

Par décret n° 2009-1490 du 18 mai 2009.

Le docteur Hafedh Makni, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de biologie médicale à l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax.

Par décret n° 2009-1491 du 18 mai 2009.

Le docteur Narjes Amara épouse Khalfallah, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service de médecine interne « B » à l'hôpital « Charles Nicolle » de Tunis.

Par décret n° 2009-1492 du 18 mai 2009.

Le docteur Hayen Magherbi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service d'anesthésie-réanimation au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis.

Par décret n° 2009-1493 du 18 mai 2009.

Le docteur Monia Haddad, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service de traitement anti-douleurs à l'hôpital la Rabta de Tunis.

Par décret n° 2009-1494 du 18 mai 2009.

Le docteur Mohamed Faouzi Gara, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de gynécologie-obstétrique à l'hôpital « Mongi Slim » de la Marsa.

Par décret n° 2009-1495 du 18 mai 2009.

Madame Majaat Najet, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service en sérologie et cryobiologie au centre national de transfusion sanguine de Tunis.

Par décret n° 2009-1496 du 18 mai 2009.

Le docteur Fethi Amri, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de pédiatrie à l'hôpital régional « Ibn El Jazzar » de Kairouan.

Par décret n° 2009-1497 du 18 mai 2009.

Le docteur Hedhili El Oueslati, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de gynécologie-obstétrique à l'hôpital régional de Ben Arous.

Par décret n° 2009-1498 du 18 mai 2009.

Le docteur Amel Omezzine épouse Letaief, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service de médecine interne et maladies infectieuses à l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse.

Par décret n° 2009-1499 du 18 mai 2009.

Monsieur Mzoughi Ridha professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service du laboratoire de l'hygiène à l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse.

Par décret n° 2009-1500 du 18 mai 2009.

Les médecins des hôpitaux dont les noms suivent sont nommés dans le grade de médecin principal des hôpitaux, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Noms et prénoms	Spécialité
Nedia Ezzine épouse Sebai	Dermatologie
Bochra Hammami	Endocrinologie
Kamel Farhat	Gynécologie-obstétrique
Amor Ben Hadj Slama	Anesthésie-réanimation
Badreddine Kort	Chirurgie générale
Moncef Hammami	Cardiologie

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2009-1501 du 18 mai 2009, complétant le décret n°94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-5 du 26 janvier 2009 complétant le code d'incitation aux investissements,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-386 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-3961 du 30 décembre 2008,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-389 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-387 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-36 du 13 janvier 2009,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est ajoutée à la liste des activités des services fixée par l'annexe n° 2 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé, l'activité suivante :

- Les activités de production et d'industries culturelles :
- * Production cinématographique

Art. 2 - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009, complétant le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006,

Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008 portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et extension de leur champ d'intervention,

Vu la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d'amorçage,

Vu la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment son article 23,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Sont ajoutés, un dernier paragraphe à l'article 2, une dernière phrase au premier tiret de l'article 5, un article 6 bis et un article 6 ter au décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006 susvisé comme suit :

Article 2 (dernier paragraphe) - L'agrément est accordé sur la base d'un programme d'activité et des moyens humains et matériels de la société de gestion pour exercer un ou plusieurs des domaines d'activité suivants :

- la gestion individuelle,
- la gestion des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement en valeurs mobilières prévus par l'article premier du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 susvisé,
- la gestion des fonds communs de placement à risque prévus par l'article 22 bis du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 susvisé et des fonds d'amorçage prévus par l'article premier de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 susvisée.

Article 5 (premier tiret : dernière phrase) - ou pour infraction aux textes législatifs et réglementaires relatifs à la répression du blanchiment d'argent.

Article 6 bis - La société de gestion ne doit détenir ni les comptes titres ni les espèces de ses clients. Les titres et les espèces doivent être déposés au choix du client, auprès d'une ou plusieurs banques au sens de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 susvisée.

Article 6 ter - Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société de gestion désigne un responsable de la conformité et du contrôle interne selon des conditions fixées par règlement du conseil du marché financier.

Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATION

Par décret n° 2009-1503 du 18 mai 2009.

Monsieur Ridha Bouallegue, maître de conférences, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en télécommunications à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis, à compter du 22 décembre 2008.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Décret n° 2009-1504 du 18 mai 2009, portant approbation du statut particulier des agents de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et la qualité,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu la loi n° 2005-54 du 18 juillet 2005, étendant les régimes spéciaux applicables aux membres de la chambre des députés, aux membres de la chambre des conseillers,

Vu la loi n° 2006-57 du 28 juillet 2006, instituant un régime de congé de création au profit des agents du secteur public,

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,

Vu le décret n° 82-1314 du 28 septembre 1982, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, telle que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les procédures et les modalités d'application du régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,

Vu le décret n° 2006-3275 du 18 décembre 2006, fixant les modalités et les procédures d'octroi de congé de création au profit des agents du secteur public,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le statut particulier des agents de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle annexé au présent décret est approuvé.

Art. 2 - Le Premier ministre et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

GRAND PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE **Par décret n° 2009-1505 du 18 mai 2009.**

Le grand prix du Président de la République pour l'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables pour l'année 2008 est attribué conformément aux dispositions du décret n° 2002-819 du 17 avril 2002 comme suit :

- Pour le premier prix dont la valeur est de 15000 dinars : il est attribué à Monsieur Mourad Mehdaoui pour la société touristique « Le Russelior » en considération des efforts accomplis dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie,

- Pour le deuxième prix dont la valeur est de 10000 dinars: il est attribué à Monsieur Nabil Triki pour la société « Le Moulin » en considération des efforts accomplis dans le cadre du programme national pour la maîtrise de l'énergie et notamment à travers la réalisation d'un programme d'économie d'énergie et la substitution au gaz naturel,

- Pour le troisième prix dont la valeur est de 5000 dinars: il est attribué à Monsieur Amor Bettaïb pour «la société franco-tunisienne d'énergie nouvelle» en considération des efforts accomplis dans le cadre du programme national pour la maîtrise de l'énergie et notamment dans le domaine de l'énergie solaire.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 12 mai 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'activité des unités de production des semi-conserves des produits d'origine végétales et à la création d'une commission de contrôle technique.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises, des produits alimentaires et des récoltes,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66 -27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles du n° 293 au n° 324,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le décret n° 68-228 du 13 juillet 1968, relatif aux règles d'hygiène et de sécurité applicables au personnel, locaux et matériel des usines de conserves alimentaires,

Vu le décret n° 68-328 du 22 octobre 1968, fixant les règles générales d'hygiène applicables dans les entreprises soumises au code du travail,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment par le décret n° 2008-344 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 12 novembre 2007,

Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 décembre 1974, relatif à l'agrèage des installations et au contrôle des entreprises traitant les fruits et les légumes frais destinés à l'exportation et les conserves alimentaires,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12 juin 1987, déterminant les machines et éléments des machines qui ne peuvent pas être utilisés, vendus ou loués sans dispositifs de protection,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et des services,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, du ministre de la santé publique et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté, relatif à l'organisation de l'activité des unités de production des semi-conserves des produits d'origine végétale.

Art. 2 - Toutes les personnes désirant exercer l'activité de production des semi-conserves des produits d'origine végétales doivent se conformer aux dispositions prévues au cahier des charges annexé au présent arrêté. Ils doivent déposer, avant l'exercice de cette activité, une copie de ce cahier des charges auprès du secrétariat de la commission chargée du suivi et du contrôle de l'activité de production des semi-conserves des produits d'origine végétale dûment paraphée sur toutes ses pages et portant sur la dernière page la mention manuscrite «lu et approuvé» et la signature légalisée du propriétaire de l'unité ou de son représentant légal.

Art. 3 - Les unités de production des semi-conserves ne peuvent pas écouler leurs produits que s'ils répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'exploitation fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté.

L'application des prescriptions du cahier des charges n'exonère pas les unités de production des semi-conserves de se conformer à toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement, ainsi qu'à la législation relative à la concurrence et aux prix, à la protection du consommateur et aux circuits de distribution.

Art. 4 - Est créée, une commission de contrôle technique au sein du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises chargée de contrôler et de suivre le degré de conformité des locaux, des équipements et des ressources humaines des unités de production des semi-conserves aux prescriptions fixées au cahier des charges prévu à l'article premier du présent arrêté.

Art. 5 - La commission de contrôle technique prévue à l'article 4 du présent arrêté est composée de :

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises (direction générale des industries alimentaires) : président,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local (l'office national de la protection civile) : membre,
- un représentant du ministère des affaires sociales, de solidarité et des Tunisiens à l'étranger (direction d'inspection de médecine du travail et de la sécurité professionnelle) : membre,
- un représentant du ministère de la santé publique (direction de l'hygiène du milieu et de protection de l'environnement) : membre,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat (direction générale du contrôle de la qualité, du commerce intérieur et des métiers et services) : membre,

- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,

- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,

- un représentant de l'office du commerce de Tunisie : membre,

- un représentant du groupement des industries de conserves alimentaires : membre.

Art. 6 - La direction générale des industries alimentaires au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises assure le secrétariat permanent de la commission.

Le secrétariat permanent de la commission élabore le programme des visites des unités de production des semi-conserves à contrôler et en informe les membres de la commission. Il informe également toutes les parties et services concernés des décisions et des recommandations de la commission.

La commission fixe la périodicité de ses visites et doit effectuer au moins une visite par an pour chaque unité en activité.

Art. 7 - La commission de contrôle technique prend ses décisions par consensus. Si le consensus n'est pas atteint, la commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de cinq de ses membres au moins.

Art. 8 - Le gérant de l'unité de production des semi-conserves doit permettre aux membres de la commission de contrôle technique, légalement habilités, d'accéder à l'unité de production pour effectuer les contrôles nécessaires. Il doit également mettre tous les données et documents techniques à leur disposition et les aider à accomplir leur mission dans les meilleures conditions.

Art. 9 - En cas de non-respect des prescriptions prévues par le cahier des charges annexé au présent arrêté, la commission créée par l'article 4 du présent arrêté met en demeure l'unité de production des semi-conserves contrevenante par écrit et lui accorde un délai pour lever les infractions commises. Au cas où ces infractions n'ont pas été levées dans les délais fixés, la commission peut proposer la fermeture de l'unité contrevenante jusqu'à ce qu'elle lève lesdites infractions.

Art. 10 - Les unités de production des semi-conserves implantées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions du cahier des charges qui lui est annexé et ce, dans un délai ne dépassant pas une année de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sous peine d'être considérées contrevenantes. Toutefois, ladite période est étendue d'une année supplémentaire pour les unités dont le programme de leur mise à niveau a été approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau industriel.

Les unités de production des semi-conserves doivent se conformer aux exigences relatives à l'instauration du système d'assurance de la qualité du produit prévu à l'article 20 du cahier des charges annexé au présent arrêté et ce, avant la fin de 2010.

Art. 11 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 décembre 1974, relatif à l'agrèage des installations et au contrôle des entreprises traitant les fruits et les légumes frais destinés à l'exportation et les conserves alimentaires.

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 mai 2009.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Cahier des charges relatif à l'organisation de l'activité des unités de production des semi-conserves des produits d'origine végétale

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Le présent cahier des charges fixe les conditions techniques, d'hygiène et de sécurité qu'il faut respecter pour l'implantation, l'aménagement et l'exploitation de l'unité de production des semi-conserves des produits d'origine végétale qui sont destinés à l'exportation ou à la consommation locale.

Art. 2 - Le présent cahier contient onze pages et comprend vingt-et-un articles répartis en huit titres.

TITRE DEUXIEME

De l'implantation et de l'aménagement de l'unité de production des semi-conserves

Chapitre premier

De l'implantation de l'unité de production des semi-conserves

Art. 3 - L'unité de production des semi-conserves doit être implantée dans les zones éloignées des sources de pollution notamment celles qui dégagent de la fumée, de la poussière et des odeurs influant sur le produit. En outre, ces unités doivent être à l'abri des inondations et loin des zones d'habitations.

Le promoteur de l'unité doit obtenir l'approbation de l'agence nationale de la protection de l'environnement et ce, après avoir présenté une étude d'impact sur l'environnement conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 4 - L'unité de production des semi-conserves doit répondre aux conditions suivantes :

- elle doit être adaptée aux besoins de l'activité à exercer de point de vue des surfaces et des séparations des espaces conformément à la réglementation en vigueur,
- elle doit être approvisionnée en eau potable,
- elle doit abriter des entrepôts d'emballages et de mise en boîtes et des lieux de stockage des matières premières qui doivent être à l'abri de l'humidité, des rongeurs et des insectes. L'unité doit disposer d'un programme de lutte contre les rongeurs établi par une entreprise spécialisée dans le domaine,

- elle doit abriter un espace pour le stockage des produits de nettoyage et de désinfection isolé des autres espaces,

- le sol des espaces et des allées intérieures de l'unité doit être pavé,

- elle doit abriter un espace pour le lavage des caisses et des conteneurs vides des matières premières,

- elle doit abriter un espace pour le stockage des caisses et conteneurs en plastiques destiné à approvisionner l'unité en matières premières destinés pour la transformation,

- elle doit abriter un laboratoire d'autocontrôle et de stockage des échantillons isolé des espaces de production,

- la chaufferie, si elle existe, doit être indépendante des espaces de production et doit répondre aux exigences de la sécurité et de prévention conformément à la réglementation en vigueur,

- elle doit être entourée d'une clôture qui la protège de l'espace extérieur,

- elle doit être aménagée de façon que les opérations d'approvisionnement et d'expédition s'effectuent facilement par tous les différents moyens de transport,

- elle doit être équipée d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales et d'un réseau d'évacuation des eaux usées tout en respectant la réglementation en vigueur en matière d'évacuation des eaux usées,

- elle doit abriter des espaces séparés réservés aux déchets solides,

- elle doit abriter une station de traitement des eaux usées conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement,

- elle doit abriter un dépôt isolé des espaces de production pour le stockage du produit destiné à la destruction et ce, conformément à la réglementation en vigueur dans ce domaine,

- elle doit répondre aux règles d'hygiène et de sécurité professionnelle,

- elle doit répondre aux conditions de protection de l'environnement et du milieu conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- elle doit être conforme à la législation relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes notamment pour la réalisation de l'étude des dangers.

Art. 5 - Outre les espaces prévus à l'article 4 du présent cahier des charges, l'unité de production des semi-conserves doit comprendre des espaces couverts et indépendants les uns des autres qui correspondent à sa capacité de production et qui respectent le principe sanitaire de la marche en avant et doit comprendre :

A- Pour l'unité qui produit les olives de table traités :

- un espace pour la réception et le pesage des olives de table destinée à la transformation,

- un espace pour le triage, le calibrage, le lavage et le rinçage des olives de table,

- un espace isolé pour le traitement des olives et son rinçage des produits chimiques destinés à éliminer son goût amer,

- un espace pour préparer la solution d'eau salée destinée à conserver les olives,

- un espace pour le stockage et la conservation des olives.

Pour l'unité qui produit les olives de table traités et emballés elle doit en outre disposer des espaces supplémentaires suivant :

- un espace pour le remplissage et le sertissage des conteneurs d'olives qui doit être isolé complètement de la salle de travail,

- un espace pour les opérations de dénoyautage, de découpe, de fourrage des olives ou des pâtes d'olives,

- un espace pour la pasteurisation ou la stérilisation des conteneurs d'olives,

- un espace pour l'étiquetage des boîtes et des récipients d'olives et leur mise en carton.

B- Pour l'unité qui produit les artichauts traités :

- un espace pour la réception, le triage et le calibrage des artichauts,

- un espace pour la découpe et la cuisson des artichauts,

- espace pour le triage des artichauts cuits,

- un espace pour préparer la solution d'eau salée destinée à conserver les artichauts cuits,

- un espace pour le stockage des barils destinés à contenir les artichauts conservés destinés à la distribution.

Pour l'unité qui produit les artichauts traités et emballés, elle doit en outre disposer également des espaces supplémentaires suivants :

- un espace pour le remplissage et le sertissage des conteneurs d'artichauts et doit être isolé complètement de la salle de travail,

- un espace supplémentaire pour toute activité de découpe, de fourrage ou de grillage d'artichauts,

- un espace pour la pasteurisation ou la stérilisation des conteneurs des artichauts,

- un espace pour l'étiquetage des récipients d'artichauts et leur mise en carton.

C- Pour l'unité qui produit les tranches de tomates séchées de manière traditionnelle :

- un espace pour la réception et le triage des tomates fraîches,

- un espace pour le lavage, le rinçage, le triage et le calibrage (équipé de ce qui est nécessaire pour l'évacuation des eaux usées loin de l'espace de lavage qui doit être couvert, pavé et aménagé de façon à éviter la stagnation des eaux),

- un espace pour la découpe et le séchage des tranches tomates (séchoir à l'air libre) entouré d'une clôture et isolé des espaces avoisinantes et dont le sol ne dégage pas de poussières et ne stagne pas des eaux et conforme à la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de l'environnement de l'hygiène du milieu,

- un espace couvert pour le triage, le calibrage, le remplissage, mise en boîte et l'étiquetage des conteneurs des tranches de tomates séchées qui doit être séparé complètement des autres espaces,

- un espace réfrigéré pour le stockage des conteneurs des tranches de tomates séchées destinées à la distribution.

D- Pour l'unité qui produit les tranches de tomates séchées de manière industrielle :

- un espace pour la réception et le triage des tomates fraîches,

- un espace pour le lavage, le rinçage, le triage et le calibrage des tomates fraîches,

- un espace pour la découpe et l'exposition des tomates sur les trémières de séchage,

- espace pour le séchage industriel des tranches de tomates,

- un espace additionnel pour toute activité secondaire de découpe ou de broyage épicés des tranches de tomates séchées,

- un espace pour le triage, le calibrage, le remplissage et le sertissage des conteneurs de tomates qui doit être séparé complètement des autres espaces,

- un espace pour l'étiquetage des conteneurs des tranches de tomates séchées,

- un espace réfrigéré pour le stockage des conteneurs des tranches de tomates séchées destinées à la distribution.

E- Pour l'unité qui produit les autres semi-conserves d'origine végétales :

- un espace pour le pesage, la réception, le triage et le calibrage,

- un espace pour la découpe ou l'épluchage,

- un espace pour préparer la solution d'eau salée destinée à conserver les produits d'origine végétale,

- un espace pour le stockage des barils destinés à contenir les semi-conserves destinées à la mise sur le marché.

Pour l'unité qui produit les autres semi-conserves traités et emballés, elle doit en outre disposer des espaces supplémentaires suivants :

- un espace pour le remplissage et le sertissage des conteneurs des semi-conserves qui doit être isolé complètement de la salle de travail,

- un espace pour la pasteurisation ou la stérilisation des conteneurs,

- un espace pour l'étiquetage des conteneurs et des boîtes destinés à la distribution.

Chapitre deuxième

De l'aménagement de l'unité de production des semi-conserves

Art. 6 - Les espaces de l'unité de production des semi-conserves doivent répondre aux conditions suivantes :

- **le sol et l'allée intérieure** : doivent être pavés de matériaux solides, étanches, antidérapants et non absorbants, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils doivent être équipés d'une canalisation des eaux usées et aménagée d'une manière à éviter la stagnation des eaux et couvertes d'un grillage en matière non oxydable empêchant l'infiltration d'insectes et des saletés,

- **les murs** : doivent être lisses, couverts de matériaux étanches et non absorbants, de couleur claire et faciles à nettoyer et à désinfecter,

- **les plafonds** : doivent être aménagés d'une manière qui permet de les nettoyer facilement et d'empêcher l'accumulation de saletés et la condensation des vapeurs et ne constituent pas une source de moisissures et de fissures,

- **les fenêtres** : doivent être aménagées de façon à éviter l'accumulation de saletés et d'une manière permettant de les nettoyer facilement. Leurs rebords intérieurs doivent être inclinés. Les fenêtres qui s'ouvrent sur l'extérieur doivent être munies de moustiquaires,

- **les portes** : doivent être lisses, fabriquées de matériaux non absorbants, peintes de couleur claire et faciles à laver et à nettoyer et doivent être équipées de rideaux lanières en plastique,

- **l'aération** : l'unité de production des semi-conserves doit être pourvue d'une aération permanente et suffisante. Tous les espaces doivent être pourvus et équipés de matériels et équipements et pouvant fonctionner de l'extérieur et permettant l'évacuation de la vapeur, de l'humidité et de la fumée en cas de fuite,

- **l'éclairage** : l'éclairage et la luminosité doivent être suffisants dans toutes les parties de l'unité et notamment dans les salles de travail et de triage. Les lampes doivent être équipées de couvercles propres et étanches.

- **l'éclairage de secours** : tous les espaces de l'unité de production des semi-conserves doivent être équipés de l'éclairage de secours et de signaux d'orientation des issues de secours conformément aux normes techniques en vigueur dans ce domaine.

Art. 7 - L'unité de production des semi-conserves doit disposer des blocs sociaux totalement indépendant des espaces de production et respectant le principe de marche en avant. Elle doit disposer d'une aération et d'un éclairage suffisants et doit être constituée de vestiaires, douches, de lavabos et d'un bloc sanitaires pour chaque sexe à part ainsi que d'un réfectoire. Tous ces espaces doivent être pavés de matériaux étanches, solides, non absorbants, de couleur claire et faciles à nettoyer et à désinfecter et doivent respecter les conditions suivantes :

- des toilettes pour hommes et des toilettes pour femmes au nombre d'une toilette pour 20 salariés de sexe masculin ou féminin qui doivent être équipées de chasses d'eau,

- des douches avec eau chaude au nombre d'une douche pour 10 salariés de sexe masculin ou féminin et d'un nombre suffisant de lavabos équipés de savon liquide,

- un vestiaire pour homme et un autre pour femme équipés d'armoires métalliques individuelles en double compartiment au nombre des employés de la station,

- un réfectoire équipé de tables et de tabourets en nombre suffisant, d'une cuisinière et d'un réfrigérateur.

En outre, toute opération de visite de personnes étrangères à l'unité doit être soumise à un contrôle pour éviter toute possibilité de contamination du produit dans les salles de travail.

TITRE TROISIEME

Des équipements et matériels devant être disponibles dans l'unité de production des semi-conserves

Art. 8 - L'unité de production des semi-conserves doit comporter des matériels et équipements permettant la réalisation de toutes les étapes de fabrication nécessaires à savoir le lavage, la transformation, la conservation et la mise en boîte des semi-conserves conformément aux règles techniques appliquées en ce domaine. L'installation des équipements doit se faire de manière permettant son entretien et son nettoyage régulier tout en respectant le principe de "la séparation du secteur propre du secteur souillé et de la marche en avant lors de la production" pour la transformation et la conservation de semi-conserves. Elle doit comporter également des équipements, appareils et moyens de prévention efficaces et adéquats pour éviter les accidents de travail conformément à la réglementation en vigueur. Les produits de nettoyage destinés à l'entretien des équipements doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Art. 9 - L'eau non potable utilisée à des fins industrielles (échanges thermiques, bouche d'incendie, production de vapeur ou autres utilisations non directes avec le produit alimentaires) doit être acheminée dans des canalisations spécifiques distinctes de celles de l'eau potable et doit être conforme aux dispositions du cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et des services approuvé par l'arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997.

Art. 10 - Les équipements et matériels de l'unité de production des semi-conserves doivent être adaptés à la capacité journalière de transformation et fabriqués en matière non oxydable et ce, pour les équipements qui ont un contact direct avec le produit.

Art. 11 - L'unité de production des semi-conserves doit disposer des équipements et matériels suivants :

A- Pour l'unité qui produit les olives de table traitées :

- un instrument de pesage destiné à recevoir tout type de moyens de transport qui doit être contrôlé et poinçonné par les services compétents par un poinçon valide,

- un appareil pour le triage et le calibrage des olives fabriqué de matériaux qui n'abîment pas les olives au cours de sa manipulation et de son calibrage, installé dans un espace indépendant où on peut le contrôler et l'entretenir facilement,

- un appareil pour le lavage et le rinçage des olives équipé de douche approvisionnée en eau potable et équipé de ce qui est nécessaire pour le recyclage des eaux,

- un appareil pour préparer la solution d'eau salée destinée à conserver les olives et ayant pour source l'eau potable et équipé de ce qui est nécessaire de matériels de pompage et d'agitation,

- des fermentateurs ou des barils pour stocker les olives conservées fabriqués en matière autorisée à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Pour l'unité qui produit les olives de table traitées et emballées elle doit en outre disposer des équipements et des matériels suivants :

- des équipements pour le remplissage et le sertissage des conteneurs d'olives qui doivent être munis d'appareils de mesure et de contrôle et doit répondre aux conditions de la sécurité et séparés de l'espace de la salle de travail,

- un pasteurisateur ou stérilisateur des conteneurs équipé de matériels d'évacuation de la vapeur de la salle de travail muni d'appareils de mesure, de contrôle et des canalisations des eaux usées.

B- Pour l'unité qui produit les artichauts traités :

- des équipements de triage des artichauts et de son calibrage,
- des équipements pour la cuisson des artichauts qui doivent être munis d'appareils de contrôle et de mesure qui doivent répondre aux conditions de santé, de sécurité et de l'hygiène du milieu,
- un appareil pour préparer la solution d'eau salée destinée à conserver les artichauts et ayant pour source une eau potable équipé de ce qui est nécessaire pour l'agitation, le pompage et le déchargement,
- des barils pour stocker les artichauts conservés fabriqués en matière autorisée à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Pour l'unité qui produit les artichauts traités et emballés, elle doit disposer des équipements et des matériels supplémentaires suivants :

- des appareils pour le remplissage et le sertissage des conteneurs des artichauts qui doivent être, munis de matériel de contrôle et de mesure et qui doivent répondre aux exigences de la sécurité et isolés de l'espace de la salle de travail,
- un appareil de stérilisation ou de pasteurisation des récipients d'artichauts équipé de matériels d'évacuation de la vapeur de la salle de travail muni d'appareils de contrôle et de mesure et des canalisations des eaux usées,
- équipements supplémentaires pour les activités secondaires de traitement des artichauts et leurs ingrédients.

C- Pour l'unité qui produit les tomates séchées de manière traditionnelle :

- un appareil de pesage poinçonné par les services compétents par un poinçon en cours de validité,
- des équipements ou une chaîne de lavage, de rinçage et de triage fabriqués de matériaux qui n'abîment pas les tomates, installés dans un espace indépendant où on peut les contrôler et les entretenir facilement et équipés de ce qui est nécessaire pour évacuer l'eau usée,
- des équipements pour les opérations de découpe de tomates,
- des filets réservés pour le séchage des tomates conçus de manière à ne pas abîmer les tomates,
- des piliers pour maintenir les filets fabriqués de matériaux qui n'abîment pas les tomates,
- des chambres frigorifiques de capacité suffisante adaptées à la capacité de production et équipées d'outils efficaces pour le contrôle, la sécurité et d'un système de régulation de l'humidité.

D- Pour l'unité qui traite les tomates séchées de manière industrielle :

- un appareil de pesage poinçonné par les services compétents par un poinçon valide,
- des équipements ou une chaîne de lavage, de rinçage et de triage fabriqués de matériaux qui n'abîment pas les tomates, installées dans un espace indépendant où on peut la contrôler et l'entretenir facilement et équipés de ce qui est nécessaire pour évacuer l'eau usée,

- Des appareils pour la découpe des tomates,
- une chambre de séchage de tomates où l'air ne doit pas comporter des particules et des odeurs qui influent sur la qualité des tomates,
- des appareils supplémentaires pour toutes activités secondaires pour traiter les tomates et ses ingrédients,
- des appareils et équipements pour le remplissage le sertissage et l'étiquetage des conteneurs de tranches de tomates,
- des chambres frigorifiques de capacité suffisante adaptées à la capacité de production et équipées d'outils efficaces pour le contrôle et la sécurité et de d'un système dérégulation de l'humidité.

E- Pour l'unité qui traite les autres semi-conserves :

- Un instrument de pesage doit être vérifiés et poinçonnés par les services compétents par un poinçon en cours de validité,
- des équipements pour le lavage pour le rinçage des légumes,
- des équipements pour le triage et le calibrage des produits végétaux,
- un appareil pour préparer la solution d'eau salée destinée à conserver les produits végétaux ayant pour source l'eau potable et équipé de ce qui est nécessaire pour le pompage, l'agitation et le déchargement,
- des barils pour stocker les semi-conserves fabriqués en matières autorisées à entrer en contact avec les denrées alimentaires,

Pour l'unité qui produit les semi-conserves traités et emballés elle doit disposer des équipements et de matériels supplémentaires suivants :

- des équipements pour le remplissage et le sertissage des conteneurs des semi-conserves qui doivent être munis d'appareils de mesure et de contrôle et qui doivent répondre aux exigences de la sécurité et isolés de l'espace de la salle de travail,
- un appareil pour pasteuriser ou stériliser les conteneurs équipé de matériels d'évacuation de la vapeur de la salle de travail et muni d'appareils de mesure, de contrôle et des canalisations des eaux usées,
- des équipements supplémentaires pour les activités secondaires de traitement des semi-conserves et de leurs ingrédients.

Art. 12 - L'unité de production des semi-conserves doit disposer en cas de besoin des équipements et matériels suivants :

- un matériel de transport, de manutention et d'emmagasiner ne fonctionnant pas avec les hydrocarbures afin d'éviter la pollution du produit et qui répondent aux conditions techniques et aux conditions de santé, de sécurité et de l'hygiène de l'environnement,
- des tables pour le triage en nombre suffisant selon la capacité de production fabriquées de matière non oxydable,
- des tabourets ergonomiques suivant la nature du travail et en fonction du nombre des travailleurs dans les salles de triage, de calibrage et de mise en boîtes,

- des appareils pour la mise en carton des boîtes et l'étiquetage des cartons pour indiquer la date de fabrication et le numéro de lot de chaque journée de production,
- des lavabos en nombre suffisant équipés de savon liquide et de séchoirs à mains dans les salles de triage, de remplissage et de sertissage et de mise en boîtes,
- des équipements pour le lavage des conteneurs, des barils et des caisses en plastique vides qui sont destinées à approvisionner l'unité en matière première,
- un laboratoire équipé pour effectuer les analyses d'autocontrôle nécessaires conformément aux normes et à la réglementation en vigueur.

TITRE QUATRIEME

De l'exploitation des unités de conserves des semi-conserves

Art. 13 - L'utilisation conteneurs de semi-conserves est soumise au certificat sanitaire prévue par le décret n° 2003 - 1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et par ses textes d'application. Les conteneurs de semi-conserves doivent répondre également à la réglementation en vigueur.

En outre, l'unité doit établir un programme de nettoyage et de désinfection des équipements et matériels utilisés en matière de mise en boîtes des semi-conserves par l'utilisation des produits de nettoyage et de désinfection répondant aux normes en vigueur en Tunisie ou le cas échéant, des normes reconnues à l'échelle mondiale et ce, conformément à la réglementation relative à la protection du consommateur.

Art. 14 - L'unité de production des semi-conserves doit, avant la mise de ses produits à la consommation, vérifier leurs conformités aux normes techniques en vigueur en matière de la nature et de la qualité de semi-conserves.

Art. 15 - L'étiquetage des conteneurs des semi-conserves doit répondre à la réglementation en vigueur et doit comporter le numéro du lot à la production, la date limite de consommation et le nom et l'adresse du conserveur.

Art. 16 - Les services chargés du contrôle de la qualité relevant de l'office du commerce tunisien doivent être informés au préalable de toute opération de sous-traitance pour le conditionnement et la mise en boîte de semi-conserves pour pouvoir effectuer les visites de contrôle nécessaire sur les lieux.

TITRE CINQUIEME

Des conditions de prévention et de sécurité

Art. 17 - Il faut soumettre les équipements, matériels et installations au contrôle périodique par les organismes de contrôles techniques spécialisés et agréés conformément à la législation en vigueur et ce, pour assurer les besoins de la sécurité et de la prévention à l'intérieur de l'unité et notamment en ce qui concerne les installations de l'électricité et du gaz et les machines à vapeur ou travaillant sous pression ainsi que les équipements et matériels de sécurité et de lutte contre les incendies.

Tous les locaux de l'unité doivent disposer de matériels de soins et d'extinction nécessaires et adéquats en nature et en nombre tels que les robinets d'incendie armés, les extincteurs et les boîtes de secours. Il faut avoir également une attestation de prévention délivrée et renouvelée périodiquement par les services de protection civile conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE SIXIEME

Des conditions sanitaires relatives au personnel

Art. 18 - Le personnel exerçant dans l'unité de semi-conserves doit être exempt des maladies contagieuses et soumis au contrôle sanitaire et médical conformément à la réglementation en vigueur en matière de médecine de travail. Il doit se conformer également aux règles de propreté personnelle et aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité professionnelle prévue au code du travail.

Art. 19 - Le personnel exerçant dans l'unité de semi-conserves est tenu de :

- porter une tenue de travail conforme aux conditions sanitaires, d'hygiène et de sécurité à utiliser exclusivement dans les espaces de production. Cette tenue doit être changée d'une façon périodique (tenue de travail, coiffe, masque, gants...),

- respecter les règles d'hygiène conformément à la réglementation en vigueur,

- porter des vêtements comportant un gilet, une coiffe, des bottes s'il est en contact direct avec l'eau et les produits liquides, et ce, conformément à la réglementation en vigueur,

- se soumettre aux visites médicales obligatoires dans le domaine de la médecine de travail à l'embauche et d'une façon périodique et aussi à chaque reprise de travail conformément à la réglementation en vigueur,

- faire les analyses complémentaires par des laboratoires agréés par les services techniques relevant du ministère de la santé publique.

TITRE SEPTIEME

De l'application du système d'assurance de la qualité du produit

Art. 20 - L'unité de semi-conserves doit oeuvrer pour mettre en place d'un système d'assurance de la qualité du type (HACCP) «analyse des dangers et maîtrise des points critiques » qui doit être certifié par un organisme accrédité.

TITRE HUITIEME

Des pénalités et des sanctions

Art. 21 - En cas du non-respect des prescriptions prévues par le présent cahier des charges, l'unité de production des semi-conserves encourt les sanctions prévues par l'article 9 de l'arrêté d'approbation du présent cahier des charges ainsi que par la législation et la réglementation en vigueur.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 12 mai 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de l'activité des unités de production des conserves des fruits et des légumes et à la création d'une commission de contrôle technique.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises, des produits alimentaires et des récoltes,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66 -27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles du n° 293 au n° 324,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le décret n° 68-228 du 13 juillet 1968, relatif aux règles d'hygiène et de sécurité applicables au personnel, locaux et matériel des usines de conserves alimentaires,

Vu le décret n° 68-328 du 22 octobre 1968, fixant les règles générales d'hygiène applicables dans les entreprises soumises au code du travail,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment par le décret n° 2008-344 du 11 février 2008 ,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 12 novembre 2007,

Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu le décret n° 2008-2408 du 23 juin 2008, portant organisation de la campagne de production et de la transformation de la tomate saisonnière destinée à la transformation et notamment l'article 5,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 décembre 1974, relatif à l'agrément des installations et au contrôle des entreprises traitant les fruits et les légumes frais destinés à l'exportation et les conserves alimentaires,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12 juin 1987, déterminant les machines et éléments des machines qui ne peuvent pas être utilisés, vendus ou loués sans dispositifs de protection,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et des services,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, du ministre de la santé publique et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté, relatif à l'organisation de l'activité des unités de production des conserves des fruits et des légumes.

Art. 2 - Toutes les personnes désirant exercer l'activité de production des conserves des fruits et des légumes doivent se conformer aux dispositions prévues au cahier des charges annexé au présent arrêté. Ils doivent déposer, avant l'exercice de cette activité, une copie de ce cahier des charges auprès du secrétariat de la commission chargée du suivi et du contrôle de production des conserves des fruits et des légumes dûment paraphée sur toutes ses pages et portant sur la dernière page la mention manuscrite « lu et approuvé » et la signature légalisée du propriétaire de l'unité ou de son représentant légal.

Art. 3 - Les unités de production des conserves des fruits et des légumes ne peuvent pas écouler leurs produits que s'ils répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'exploitation fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté.

L'application des prescriptions du cahier des charges n'exonère pas les unités de production des conserves des fruits et des légumes de se conformer à toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement, ainsi qu'à la législation relative à la concurrence et aux prix, à la protection du consommateur et aux circuits de distribution.

Art. 4 - Est créée, une commission de contrôle technique au sein du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises chargée de contrôler et de suivre le degré de conformité des locaux, des équipements et des ressources humaines des unités de production des conserves des fruits et des légumes aux prescriptions fixées au cahier des charges prévu à l'article premier du présent arrêté.

Art. 5 - La commission de contrôle technique prévue à l'article 4 du présent arrêté est composée de :

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises (direction générale des industries alimentaires) : président,

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local (l'office national de la protection civile) : membre,

- un représentant du ministère des affaires sociales, de solidarité et des Tunisiens à l'étranger (direction d'inspection de médecine du travail et de la sécurité professionnelle) : membre,

- un représentant du ministère de la santé publique (direction de l'hygiène du milieu et de protection de l'environnement) : membre,

- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat (direction générale du contrôle de la qualité, du commerce intérieur et des métiers et services) : membre,
- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,
- un représentant de l'office du commerce de Tunisie : membre,
- un représentant du groupement des industries de conserves alimentaires : membre.

Art. 6 - La direction générale des industries alimentaires au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises assure le secrétariat permanent de la commission.

Le secrétariat permanent élabore le programme des visites des unités de production des conserves des fruits et des légumes frais à contrôler et en informe les membres de la commission. Il informe également toutes les parties et services concernés des décisions et des recommandations de la commission.

La commission fixe la périodicité de ses visites et doit effectuer au moins une visite par an pour chaque unité en activité.

Art. 7 - La commission de contrôle technique prend ses décisions par consensus. Si le consensus n'est pas atteint, la commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de cinq de ses membres au moins.

Art. 8 - Le gérant de l'unité de production des conserves des fruits et des légumes doit permettre aux membres de la commission de contrôle technique, légalement habilités, d'accéder à l'unité de production des conserves des fruits et des légumes pour effectuer les contrôles nécessaires. Il doit également mettre tous les données et documents techniques à leur disposition et les aider à accomplir leur mission dans les meilleures conditions.

Art. 9 - En cas de non-respect des prescriptions prévues par le cahier des charges annexé au présent arrêté, la commission créée par l'article 4 du présent arrêté met en demeure l'unité de production des conserves des fruits et des légumes contrevenante par écrit et lui accorde un délai pour lever les infractions commises. Au cas où ces infractions n'ont pas été levées dans les délais fixés, la commission peut proposer la fermeture de l'unité contrevenante jusqu'à ce qu'elle lève les dites infractions.

Art. 10 - Sous peine d'être considérées contrevenantes, les unités de production des conserves des fruits et des légumes implantées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour être conformes aux prescriptions du cahier des charges qui lui est annexé, et ce, dans un délai ne dépassant pas une année de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois, ladite période est étendue d'une année supplémentaire pour les unités dont le programme de sa mise à niveau a été approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau industriel.

Les unités de production des conserves des fruits et des légumes doivent se conformer aux exigences relatives à l'instauration du système d'assurance qualité du produit prévu à l'article 20 du cahier des charges annexé au présent arrêté, et ce, avant la fin de 2010.

Art. 11 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 19 décembre 1974, relatif à l'agrément des installations et au contrôle des entreprises traitant les fruits et les légumes frais destinés à l'exportation et les conserves alimentaires.

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 mai 2009.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Cahier des charges relatif à l'organisation de l'activité des unités de production des conserves des fruits et des légumes

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Le présent cahier des charges fixe les conditions techniques, d'hygiène et de sécurité à respecter pour l'implantation, l'aménagement et l'exploitation des unités de production des conserves des fruits et des légumes qui sont destinés à l'exportation ou à la consommation locale.

Art. 2 - Le présent cahier contient neuf pages et comprend vingt-et-un articles répartis en huit titres.

TITRE DEUXIEME

De l'implantation et de l'aménagement des unités de production des conserves des fruits et des légumes

Chapitre premier

De l'implantation des unités de production des conserves des fruits et des légumes

Art. 3 - L'unité de production des conserves des fruits et des légumes doit être implantée dans les zones éloignées des sources de pollution notamment celles qui dégagent de la fumée, de la poussière et des odeurs influant sur le produit. En outre, ces unités doivent être à l'abri des inondations et loin des zones d'habitations.

Le promoteur de l'unité doit obtenir l'approbation de l'agence nationale de la protection de l'environnement et ce, après avoir présenté une étude d'impact sur l'environnement conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 4 - L'unité de production des conserves des fruits et des légumes doit répondre aux conditions suivantes :

- elle doit être adaptée aux besoins de l'activité à exercer de point de vue des surfaces et des séparations des espaces conformément à la réglementation en vigueur,

- elle doit être approvisionnée en eau potable,
- elle doit abriter des entrepôts d'emballages et de mise en boîtes et des lieux de stockage des matières premières qui doivent être à l'abri de l'humidité, des rongeurs et des insectes. L'unité doit disposer d'un programme de lutte contre les rongeurs établi par une entreprise spécialisée dans le domaine,
- elle doit abriter un entrepôt des produits de nettoyage et de désinfection isolé des autres espaces,
- le sol des espaces et des allées intérieures de l'unité doit être pavé,
- elle doit abriter un espace pour le lavage des caisses et des conteneurs vides des matières premières,
- elle doit abriter un espace pour le stockage des caisses et conteneurs en plastiques destinés à approvisionner l'unité en matières premières destinés pour la transformation,
- elle doit abriter un laboratoire d'autocontrôle et de stockage des échantillons isolé des espaces de production,
- la chaufferie doit être indépendante des espaces de production et doit répondre aux exigences de la sécurité et de prévention conformément à la réglementation en vigueur,
- elle doit être entourée d'une clôture qui la protège de l'espace extérieur,
- elle doit être aménagée de façon que les opérations d'approvisionnement et d'expédition s'effectuent facilement par les différents moyens de transport,
- elle doit être équipée d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales et d'un réseau d'évacuation des eaux usées tout en respectant la réglementation en vigueur en matière d'évacuation des eaux usées,
- elle doit abriter des espaces séparés réservés aux déchets solides,
- elle doit abriter une station de traitement des eaux usées conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement,
- elle doit abriter un dépôt isolé des espaces de production pour le stockage du produit destiné à la destruction et ce, conformément à la réglementation en vigueur dans ce domaine,
- elle doit répondre aux règles d'hygiène et de sécurité professionnelle,
- elle doit répondre aux conditions de protection de l'environnement et du milieu conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- elle doit être conforme à la législation relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes notamment en ce qui concerne la réalisation de l'étude des dangers.

Art. 5 - Outre les espaces prévus à l'article 4 du présent cahier des charges, l'unité de production des conserves des fruits et des légumes doit comprendre des espaces couverts et indépendants les uns des autres et qui correspondent à sa capacité de production et qui respectent le principe sanitaire de la marche en avant et doit comprendre :

- un espace pour la réception et le pesage des fruits et des légumes destinés à la transformation,

- un espace couvert pour vider les caisses et les conteneurs pour le lavage primaire des fruits et des légumes,

- un espace pour le lavage, le rinçage, le triage et le broyage des fruits et des légumes,

- un espace pour la concentration du jus des légumes et des fruits,

- un espace pour le remplissage et le sertissage des boîtes de conserves,

- un espace pour la pasteurisation ou la stérilisation des boîtes de conserves,

- un espace pour la mise en carton des boîtes et l'étiquetage des cartons.

En outre, il faut réserver pour chaque activité secondaire tels que les conserves de harissa, de légumes, confitures de fruits un espace supplémentaire isolé répondant aux exigences de sécurité, de santé et de l'hygiène de l'environnement.

L'unité de production de «slata méchouia» doit abriter les espaces suivants :

- un espace pour la réception et le pesage des légumes destinés à la transformation,

- un espace pour le lavage, le rinçage et le triage des légumes,

- un espace pour griller les légumes,

- un espace pour l'épluchage des légumes grillés qui doit être isolé de l'espace conçu pour griller les légumes,

- un espace pour la découpe et le malaxage des ingrédients de « slata méchouia »,

- un espace de remplissage et de sertissage des récipients qui doit être isolé de la salle de travail,

- un espace pour la pasteurisation ou la stérilisation des boîtes de «slata méchouia»,

- un espace pour la mise en carton des récipients et l'étiquetage des cartons.

Chapitre deuxième

De l'aménagement de l'unité de production des conserves des fruits et des légumes

Art. 6 - Les espaces de l'unité de production des conserves des fruits et des légumes doivent répondre aux conditions suivantes :

- **le sol et les allées intérieures** : doivent être pavés de matériaux solides, étanches, antidérapants et non absorbants, faciles à nettoyer et à désinfecter et ils doivent être équipés d'une canalisation des eaux usées et aménagée d'une manière à éviter la stagnation des eaux et couverte d'un grillage en matière non oxydable empêchant l'infiltration d'insectes et des saletés,

- **les murs** : doivent être lisses, couverts de matériaux étanches et non absorbants, de couleur claire et faciles à nettoyer et à désinfecter,

Des équipements et matériels devant être disponibles dans l'unité de production des conserves des fruits et des légumes

- **les plafonds** : doivent être aménagés d'une manière qui permet de les nettoyer facilement et d'empêcher l'accumulation de saletés et la condensation des vapeurs et ne constituent pas une source de moisissures et de fissures,

- **les fenêtres** : doivent être aménagées de façon à éviter l'accumulation de saletés et d'une manière permettant de les nettoyer facilement. Leurs rebords intérieurs doivent être inclinés. Les fenêtres qui s'ouvrent sur l'extérieur doivent être munies de moustiquaires,

- **les portes** : doivent être lisses, fabriquées de matériaux non absorbants, peintes de couleur claire et faciles à laver et à nettoyer et doivent être équipées de rideaux lanières en plastique,

- **l'aération** : L'unité de production des conserves des fruits et des légumes doit être pourvue d'une aération permanente et suffisante. Tous les espaces doivent être également pourvus et équipés de matériels et équipements pouvant fonctionner de l'extérieur et permettant l'évacuation de la vapeur, de l'humidité et de la fumée en cas de fuite,

- **l'éclairage** : l'éclairage et la luminosité doivent être suffisants dans toutes les parties des locaux de l'unité et notamment dans les salles de travail et de triage. Les lampes doivent être équipées de couvercles propres et étanches.

- **l'éclairage de secours** : tous les espaces de l'unité de production des conserves des fruits et des légumes doivent être équipés de l'éclairage de secours et de signes indiquant les issues de secours conformément aux normes techniques en vigueur dans ce domaine.

Art. 7 - L'unité de production des conserves des fruits et des légumes doit disposer des blocs sociaux totalement indépendant des espaces de production et respectant le principe de marche en avant. Elle doit disposer d'une aération et d'un éclairage suffisants et doit être constituée de vestiaires, de douches, de lavabos et d'un bloc sanitaire pour chaque sexe à part ainsi que d'un réfectoire. Tous ces espaces doivent être pavés de matériaux étanches, solides, non absorbants, de couleur claire et faciles à nettoyer et à désinfecter et doivent respecter les conditions suivantes :

- des toilettes pour hommes et des toilettes pour femmes au nombre d'une toilette pour 20 salariés de sexe masculin ou féminin qui doivent être équipées de chasses d'eau,

- des douches avec eau chaude au nombre d'une douche pour 10 salariés de sexe masculin ou féminin et d'un nombre suffisant de lavabos équipés de savon liquide,

- un vestiaire pour homme et un autre pour femme équipés d'armoires métalliques individuelles en double compartiment au nombre des employés de l'unité,

- un réfectoire équipé de tables et des tabourets en nombre suffisant, d'une cuisinière et d'un réfrigérateur.

En outre, toute opération de visite de personnes étrangères à l'unité doit être soumise à un contrôle pour éviter toute possibilité de contamination du produit dans les salles de travail.

Art. 8 - L'unité de production des conserves des fruits et des légumes doit comporter des matériels et équipements permettant la réalisation de toutes les étapes de fabrication nécessaires à savoir le lavage, la transformation, la conservation et la mise en boîte des fruits et légumes conformément aux règles techniques appliquées en ce domaine. L'installation des équipements doit se faire de manière permettant son entretien et son nettoyage régulier tout en respectant le principe de "la séparation du secteur propre du secteur souillé et de la marche en avant lors de la production" pour la transformation et la conservation des conserves des fruits et des légumes. Elle doit comporter également des équipements, appareils et moyens de prévention efficaces et adéquats pour éviter les accidents de travail conformément à la réglementation en vigueur. Les produits de nettoyage destinés à l'entretien des équipements doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Art. 9 - L'eau non potable utilisée à des fins industrielles (échanges thermiques, bouche d'incendie, production de vapeur ou autres utilisations non directes avec le produit alimentaires) doit être acheminée dans des canalisations spécifiques distinctes de celles de l'eau potable et doivent être conformes aux prescriptions du cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et des services approuvé par l'arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997.

Art. 10 - Les équipements et matériels de l'unité de production des conserves des fruits et des légumes doivent être adaptés à la capacité journalière de transformation et fabriqués en matière non oxydable, et ce, pour les équipements qui ont un contact direct avec le produit.

Art. 11 - L'unité de production des conserves des fruits et des légumes doit disposer des équipements et matériels suivants :

- une station équipée de ce qui est nécessaire pour évaluer la qualité des tomates fraîches destinées à la transformation, et ce, pour les unités qui transforment ce genre de produit,

- un instrument de pesage destiné à recevoir tout type de moyens de transport qui doit être contrôlé et poinçonné par les services compétents par un poinçon en cours de validité,

- un appareil pour réceptionner, vider les conteneurs et drainer les fruits et les légumes à l'intérieur de la salle de travail par l'eau propre à l'utilisation à cet effet équipé de matériels de filtration et de recyclage des eaux utilisées,

- un appareil pour le lavage et le rinçage des fruits et des légumes équipé de douche approvisionnée en eau potable et équipé de ce qui est nécessaire pour l'évacuation des eaux usées,

- un appareil pour le triage doté d'une bande transporteuse pour évacuer des déchets,

- un appareil pour le broyage des fruits et des légumes,

- un appareil de pré chauffage du produit équipé de matériel de filtration et d'évacuation et de transport des déchets des fruits et légumes en dehors de la salle de travail,

- un évaporateur pour la concentration des jus des fruits et des légumes équipé de ce qui est nécessaire d'appareils de mesure et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur dans le domaine de la sécurité et de la protection de l'environnement,

- une doseuse et sertisseuse des conteneurs de conserves qui doivent être dotées d'appareils de mesure et de contrôle conformes aux conditions de sécurité qui doivent être isolées de l'espace de la salle de travail,

- un instrument pour la pasteurisation ou la stérilisation des récipients équipé de matériel d'évacuation de la vapeur de la salle de travail et doté d'appareils de mesure, de contrôle et d'enregistrement et muni de canalisation des eaux usées.

L'unité de production des conserves de «slata méchouia» doit disposer des équipements et matériels suivants :

- des équipements pour le lavage et le rinçage des légumes destinés à être grillés,

- des équipements pour griller les légumes dotés d'appareil d'évacuation de fumé à l'extérieur de la salle de travail et munis d'outil de détection d'éventuelle fuite de gaz à l'intérieur de la salle de travail,

- des tables de triage et d'épluchage des légumes grillés en nombre suffisant en fonction de la capacité de production,

- des tabourets ergonomiques suivant la nature du travail et en fonction du nombre des travailleurs dans les salles de d'épluchage et de mise en carton,

- des appareils pour la découpe et le malaxage des ingrédients de la «slata méchouia»,

- une remplisseuse et une sertisseuse des récipients de «slata méchouia» qui doivent être dotées d'appareils de mesure et de contrôle conformes aux conditions de sécurité qui doivent être isolées complètement de l'espace de la salle de travail,

- un pasteurisateur ou stérilisateur des récipients équipé de matériel d'évacuation de la vapeur de la salle de travail et doté d'appareils de mesure, de contrôle et d'enregistrement et muni de canalisation des eaux usées.

Art. 12 - Outre les équipements et matériels prévus aux articles précédents, l'unité de production des conserves des fruits et des légumes doit disposer des équipements et matériels suivants :

- un instrument de pesage contrôlé et poinçonné par les services compétents par un poinçon en cours de validité,

- des matériels de transport, de manutention et d'emménagement ne fonctionnant pas avec les hydrocarbures afin d'éviter la pollution du produit et qui répondent aux conditions techniques, de santé, de sécurité et d'hygiène de l'environnement,

- un appareil destiné à indiquer le numéro de lot de chaque journée de production et la date limite de consommation,

- des lavabos en nombre suffisant équipés de savon liquide et de séchoirs à mains dans les salles de travail, de triage, de remplissage, de sertissage et de mise en boîtes,

- des appareils pour la mise en carton des boîtes et l'étiquetage des cartons,

- un matériel pour le lavage des caisses en plastique vides,

- un laboratoire équipé pour effectuer les analyses d'autocontrôle nécessaires conformément aux normes et à la réglementation en vigueur.

TITRE QUATRIEME

De l'exploitation de l'unité de production des conserves des fruits et légumes

Art. 13 - L'utilisation des récipients de conserves des fruits et des légumes est soumise au certificat sanitaire prévue par le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et par ses textes d'application. Les récipients de conserves des fruits et des légumes doivent répondre également à la réglementation en vigueur.

En outre, l'unité doit établir un programme de nettoyage et de désinfection des équipements et matériels utilisés en matière de mise en boîte des conserves des fruits et des légumes par l'utilisation de produits de nettoyage et de désinfection répondant aux normes en vigueur en Tunisie ou le cas échéant, des normes reconnues à l'échelle mondiale et ce, conformément à la réglementation relative à la protection du consommateur.

Art. 14 - L'unité de production des conserves des fruits et des légumes doit, avant la mise de ses produits à la consommation, vérifier leur conformité aux normes techniques en vigueur en matière de la nature et de la qualité de conserves des fruits et des légumes.

Art. 15 - L'étiquetage des récipients des conserves des fruits et des légumes doit répondre à la réglementation en vigueur et doit comporter le numéro du lot à la production, la date limite de consommation et le nom et l'adresse du conserveur.

Art. 16 - Les services chargés du contrôle de la qualité relevant de l'office du commerce tunisien doivent être informés au préalable de toute opération de sous-traitance pour le conditionnement et la mise en boîte des conserves des fruits et des légumes pour pouvoir effectuer les visites de contrôle nécessaires sur les lieux.

TITRE CINQUIEME

Des conditions de prévention et de sécurité

Art. 17 - Il faut soumettre les équipements, matériels et installations au contrôle périodique par les organismes de contrôles techniques spécialisés et agréés conformément à la législation en vigueur, et ce, pour assurer les besoins de la sécurité et de la prévention à l'intérieur de l'unité et notamment en ce qui concerne les installations de l'électricité et du gaz et les machines à vapeur ou travaillant sous pression ainsi que les équipements et matériels de sécurité et de lutte contre les incendies.

Tous les locaux de l'unité doivent disposer de matériels de soins et d'extinction nécessaires et adéquats en nature et en nombre tels que les robinets d'incendie armés, les extincteurs et les boîtes de secours. Il faut avoir également une attestation de prévention délivrée et renouvelée périodiquement par les services de protection civile conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE SIXIEME

Des conditions sanitaires relatives au personnel

Art. 18 - Le personnel exerçant dans l'unité de production des conserves des fruits et des légumes doit être exempt des maladies contagieuses et soumis au contrôle sanitaire et médical conformément à la réglementation en vigueur en matière de médecine de travail. Il doit se conformer également aux règles de propreté personnelle et aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité professionnelle prévue au code du travail.

Art. 19 - Le personnel exerçant dans l'unité de production des conserves des fruits et des légumes est tenu de :

- porter une tenue de travail conforme aux conditions sanitaires, d'hygiène et de sécurité à utiliser exclusivement dans les espaces de production. Cette tenue doit être changée d'une façon périodique (tenue de travail, coiffe, masque, gants...),
- respecter les règles d'hygiène conformément à la réglementation en vigueur,
- porter des vêtements comportant un gilet, une coiffe, des bottes s'il est en contact direct avec l'eau et les produits liquides, et ce, conformément à la réglementation en vigueur,
- se soumettre aux visites médicales obligatoires dans le domaine de la médecine de travail à l'embauche et d'une façon périodique et aussi à chaque reprise de travail conformément à la réglementation en vigueur,
- faire les analyses complémentaires par des laboratoires agréés par les services techniques relevant du ministère de la santé publique.

TITRE SEPTIEME

De l'application du système d'assurance de la qualité des produits

Art. 20 - L'unité de production des conserves des fruits et des légumes doit oeuvrer pour la mise en place d'un système d'assurance de la qualité des produits du type (HACCP) «analyse des dangers et maîtrise des points critiques» qui doit être certifié par un organisme accrédité.

TITRE HUITIEME

Des pénalités et des sanctions

Art. 21 - En cas du non-respect des prescriptions prévues par le présent cahier des charges, l'unité de production des conserves des fruits et des légumes encourt les sanctions prévues par l'article 9 de l'arrêté d'approbation du présent cahier de charges et par la législation et la réglementation en vigueur.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Décret n° 2009-1506 du 18 mai 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-2352 du 2 octobre 2001, fixant le régime de rémunération du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2008-4099 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et de la formation durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est octroyée, à compter du 1^{er} mai 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée au profit des personnels du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1^{er} mai 2009
Inspecteur général de l'éducation	75
Inspecteur principal de la vie scolaire	66
Inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires	66
Inspecteur principal des écoles primaires	66
Inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires	61
Inspecteur des écoles primaires	61

Art. 2 - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-1507 du 18 mai 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2001-1762 du 1^{er} août 2001, portant statut particulier du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2005-2658 du 3 octobre 2005,

Vu le décret n° 2001-1763 du 1^{er} août 2001, fixant le régime de rémunération du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2008-4102 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est octroyée, à compter du 1^{er} mai 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée au profit des personnels du corps des conseillers éducatifs du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1^{er} mai 2009
Conseiller éducatif principal	51
Conseiller éducatif	46
Conseiller éducatif adjoint	37

Art. 2 - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-1508 du 18 mai 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 64-92 du 16 mars 1964, relatif au statut particulier du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-797 du 24 mars 2008,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1479 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1480 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1482 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 84-25 du 16 janvier 1984, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-886 du 23 mars 2006,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2004-1481 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 2000-304 du 31 janvier 2000, fixant le régime de rémunération des professeurs principaux hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1156 du 22 mai 2001,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu le décret n° 2004-2439 du 19 octobre 2004, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu le décret n° 2008-4100 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation et de la formation durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est octroyée, à compter du 1^{er} mai 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée au profit des personnels de l'enseignement secondaire du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2009
Professeur agrégé principal	51
Professeur agrégé	51
Professeur principal hors classe de l'enseignement	51
Professeur principal de l'enseignement secondaire	51
Professeur hors classe de l'enseignement	46
Professeur d'enseignement secondaire	46
Professeur d'enseignement artistique	46

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2009
Professeur d'enseignement secondaire technique	46
Maître auxiliaire catégorie « A »	46
Professeur d'enseignement secondaire du 1 ^{er} cycle	37
Professeur d'enseignement artistique du 1 ^{er} cycle	37
Professeur d'enseignement technique du 1 ^{er} cycle	37
Chef de travaux d'enseignement technique du 1 ^{er} cycle	37
Maître auxiliaire catégorie « B »	37
Maître auxiliaire catégorie « C »	32
Maître auxiliaire catégorie « D »	22

Art. 2 - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-1509 du 18 mai 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps de l'enseignement exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2003-2430 du 24 novembre 2003, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2007-72 du 10 janvier 2007,

Vu le décret n° 2003-2431 du 24 novembre 2003, fixant le régime de rémunération du corps des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2008-4101 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est octroyée, à compter du 1^{er} mai 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée au profit du corps des personnels enseignant exerçant dans les écoles primaires du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009, conformément aux indications du tableau- ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2009
Professeur des écoles primaires	46
Maître d'application principal	37
Maître d'application	37
Maître d'application de l'éducation manuelle et technique	37
Maître principal	37
Maître	32
Maître de l'éducation manuelle et technique	32

Art. 2 - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-1510 du 18 mai 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2001-1766 du 1^{er} août 2001, portant statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation.

Vu le décret n° 2001-1767 du 1^{er} août 2001, fixant le régime de rémunération du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2008-4103 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation et de la formation durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est octroyée, à compter du 1^{er} mai 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée au profit des personnels du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2009, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2009
Surveillant conseiller principal	46
Surveillant conseiller	37
Surveillant principal	37
Surveillant	32

Art. 2 - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-1511 du 18 mai 2009.

Monsieur Abderraouf Chaouch, professeur principal hors classe de l'enseignement, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} juin 2009.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-1512 du 18 mai 2009.

Les candidats dont les noms suivent sont nommés dans le grade de géologue général :

- Mohamed Nejib Kachouri,
- Hassen Lotfi Frigui.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2009-1513 du 18 mai 2009, portant approbation du plan d'aménagement urbain de la commune de Bennene - Bodheur gouvernorat de Monastir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006 et notamment son article 294,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 et les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-9 du 16 février 2009 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 80-436 du 16 avril 1980, relatif à la création de la commune de Bennene-Bodheur du gouvernorat de Monastir,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 23 mars 2007, portant la délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Bennene-Bodheur, gouvernorat de Monastir,

Vu la délibération du conseil municipal de Bennene-Bodheur réuni le 22 février 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvé, le plan d'aménagement urbain de la commune de Bennene-Bodheur annexé au présent décret.

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-1514 du 18 mai 2009.

Monsieur Hafedh El Haj Salem, architecte général à l'agence foncière d'habitation, est maintenu en activité dans le secteur public pour une nouvelle année, à compter du 1^{er} juillet 2009.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2009-09

Objet/ Investissements à l'étranger.

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu :

- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1985 portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006,
- le code des changes tel que promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,
- le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents;
- l'avis de change du ministre des finances relatif aux investissements à l'étranger, tel que publié au journal officiel de la république tunisienne en date du 18 janvier 2005, tel que modifié par les avis de change publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne en dates du 2 mars 2007 et du 10 mars 2009.
- La circulaire de la banque centrale de Tunisie aux intermédiaires agréés n° 2005-05 du 16 février 2005 relative aux investissements à l'étranger telle que modifiée par la circulaire 2007-08 du 10 avril 2007.

Décide :

Article premier - Les dispositions de l'article 3 de la circulaire n° 2005-05 du 16 février 2005 susvisée sont abrogées et remplacées comme suit :

Les montants que les entreprises résidentes non exportatrices ou ayant réalisé au cours de l'exercice précédent un chiffre d'affaires en devises inférieur à 50.000 dinars peuvent, afin de soutenir leur présence à l'extérieur, transférer pour le financement des investissements à l'étranger spécifiés à l'article premier, sont déterminés en tenant compte de leur chiffre d'affaires de l'exercice précédent tel que déclaré à l'administration fiscale et fixés annuellement comme suit :

Chiffre d'affaires de l'exercice précédent déclaré à l'administration fiscale (en dinar)	Bureaux de liaison ou de représentation (en dinar)	Succursales, filiales ou prises de participation dans des sociétés établies à l'étranger (en dinar)
De 150.000 à 300.000	50.000	100.000
De 300.001 à 900.000	100.000	200.000
De 900.001 à 1.800.000	150.000	300.000
De 1.800.001 à 2.700.000	200.000	400.000
Plus de 2.700.000	250.000	500.000

Article 2 - Il est ajouté à l'article 2 de la circulaire n° 2005-05 du 16 février 2005 susvisée un dernier alinéa ainsi libellé :

Par ailleurs, il ne peut être fait de cumul entre les montants transférables en fonction du chiffre d'affaires en devises déclaré à l'administration fiscale selon le barème fixé ci-dessus et les montants transférables par imputation sur les comptes professionnels en devises.

Dans tous les cas de figure, les transferts pouvant être effectués dans les conditions prévues par le présent article ne peuvent dépasser 3.000.000 de dinars par an.

Article 3 - Il est ajouté à l'article 5 de la circulaire n° 2005-05 du 16 février 2005 susvisée un deuxième alinéa ainsi libellé :

Par ailleurs, le calcul des montants annuels pouvant être transférés dans les conditions prévues par la présente circulaire s'effectue en fonction du montant total des financements engagés dans chaque investissement indépendamment des modalités de libération de ce montant.

Lorsque le montant engagé dans le cadre d'un investissement dépasse les plafonds annuels fixés par la présente circulaire, les transferts pour le financement de cet investissement ne peuvent faire l'objet de fractionnement sur plus d'une année et doivent donc être soumis à autorisation.

Article 4 - La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

Le Gouverneur

Taoufik Baccar

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2009-10

Objet : Financement des biens et des services d'origine espagnole pour les petits et moyens projets des opérateurs tunisiens et des sociétés mixtes tuniso-espagnoles dans le cadre de l'accord de ligne de crédit de vingt cinq millions d'euros (Eur 25.000.000) conclu les 2 et 5 février 2009 entre la banque centrale de Tunisie et l'Instituto de Credito Oficial (ICO).

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu le programme de coopération financière Tuniso-Espagnole signé le 4 mars 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne et approuvé par loi n° 2008-41 du 23 juin 2008,

Vu l'accord de ligne de crédit entre la banque centrale de Tunisie et l'Instituto de Credito Oficial (ICO) signé les 2 et 5 février 2009.

Porte à la connaissance des intermédiaires agréés ce qui suit :

Article premier - Une ligne de crédit de vingt cinq millions d'euros (Eur 25.000.000) au profit des petits et moyens projets est mise à la disposition des opérateurs tunisiens et des sociétés mixtes tuniso-espagnoles afin de financer les opérations indiquées dans la présente circulaire.

Article 2 - Tout intermédiaire agréé qui désire émarger sur cette ligne de crédit est appelé à faire part à la banque centrale de Tunisie de son accord d'utiliser cette source de financement selon les conditions décrites ci-après.

Paragraphe premier : Opérations éligibles au financement :

Article 3 - La présente ligne de crédit finance 100% des importations de biens et services d'origine espagnole pour les besoins des petits et moyens projets des opérateurs tunisiens et des sociétés mixtes tuniso-espagnoles.

Article 4 - La ligne de crédit, objet de la présente circulaire finance, en outre, l'importation de matériel d'origine non espagnole et/ou des dépenses locales jusqu'à un maximum de 30% du montant des biens et services espagnols importés.

Article 5 - Les contrats éligibles au financement de cette ligne de crédit doivent être libellés en euro.

Le montant de chaque contrat ne doit pas dépasser deux millions (2.000.000) de droits de tirages spéciaux (DTS).

Paragraphe II : Conditions de rétrocession :

Article 6 - Les facilités sur la ligne de crédit, objet de la présente circulaire sont rétrocédées aux conditions décrites dans le présent paragraphe.

Article 7 - Le taux d'intérêt applicable est fixé à :

1- Pour les Intermédiaires Agréés :

- 0,35% l'an dans le cas d'une rétrocession en euro.

- 3,35% l'an dans le cas d'une rétrocession en dinar.

2- Pour les bénéficiaires finals :

- 3,35% l'an au maximum dans le cas d'une rétrocession en euro.

- 6,35% l'an au maximum dans le cas d'une rétrocession en dinar.

Le calcul des intérêts est effectué compte tenu du nombre de jours effectifs sur la base d'une année de 360 jours.

Article 8 - Le remboursement de chaque tirage se fera au maximum sur vingt six (26) semestralités successives incluant un délai de grâce de quatre (4) ans.

Le remboursement du principal et des intérêts se fera le 23 avril et le 23 octobre de chaque année.

Article 9 - Une commission de 0,1% flat est due sur les montants utilisés au cours de chaque semestre. Cette commission fera l'objet d'un décompte en euro et sera prélevée à la date de la 1ère échéance en intérêts.

Article 10 - La banque centrale de Tunisie établira pour chaque tirage, l'échéancier de remboursement en principal et en intérêts et le communiquera à l'intermédiaire agréé.

Article 11 - A chaque échéance, la banque centrale de Tunisie débitera le compte de l'intermédiaire agréé ouvert sur ses livres du montant en principal et intérêts :

- en dinar pour les prêts rétrocédés en dinars,
- en euro pour les prêts rétrocédés en euro.

A la première échéance en intérêts, la banque centrale de Tunisie débitera le compte de l'intermédiaire agréé ouvert sur ses livres du montant de la commission visée à l'article 9.

Article 12 - L'Intermédiaire Agréé ne peut en aucun cas se prévaloir de la défaillance des entreprises bénéficiaires, pour contester le débit du compte.

Paragraphe III : Procédures d'imputation :

Article 13 - L'intermédiaire agréé ou bien l'intermédiaire agréé chef de file (lorsqu'il s'agit d'un pool bancaire) présente la demande d'imputation directement au bureau commercial de l'ambassade d'Espagne à Tunis avec obligatoirement un duplicata à la banque centrale de Tunisie (service de la gestion des lignes de financement extérieures).

Ladite demande d'imputation doit être accompagnée du contrat 'commercial liant l'importateur tunisien au fournisseur espagnol ou la facture pro-forma ou tout autre document en tenant lieu, ainsi que le document, en annexe à la présente circulaire, dénommé « certificat et déclaration de l'exportateur » dûment rempli par l'exportateur espagnol. La demande d'imputation doit indiquer, en outre, la devise de rétrocession, la durée de remboursement ainsi que le taux d'intérêt retenus.

L'accord définitif d'imputation des autorités espagnoles sera notifié par la Banque Centrale de Tunisie à l'intermédiaire agréé.

Article 14 - la date limite d'imputation est fixée au 23 avril 2011.

Paragraphe IV : Modalités de versement des fonds :

Article 15 - Les demandes de versement sont adressées par l'intermédiaire agréé à la banque centrale de Tunisie accompagnées des justificatifs des paiements.

Article 16 - L'ICO procédera, sur instruction de la banque centrale de Tunisie, au versement des fonds en faveur des fournisseurs espagnols conformément aux instructions de paiement de l'intermédiaire agréé pour les biens et services d'origine espagnole, le matériel non espagnole et les dépenses locales,

Article 17 - La dernière demande de versement des fonds devra parvenir à la banque centrale de Tunisie au plus tard quinze (15) jours avant la date limite d'utilisation des fonds, telle que fixée à l'article 18 de la présente circulaire.

Article 18 - La date limite d'utilisation de cette ligne de crédit est fixée au 23 avril 2013.

Paragraphe V : Autres dispositions :

Article 19 - La banque centrale de Tunisie est habilitée à débiter le compte en Euro de l'intermédiaire agréé ouvert sur ses livres du montant en principal, intérêts et commissions, au cas où il s'avère, qu'une opération d'exportation financée dans le cadre de la présente ligne de crédit a fait l'objet de pratiques de corruption dénoncée par l'OCDE ou prévues par la « convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales » adoptée par le gouvernement du Royaume d'Espagne en décembre 1999.

La banque centrale de Tunisie informera, à cet effet, l'intermédiaire agréé, par message Swift, du montant à débiter de son compte et de la date de valeur qui sera appliquée.

Article 20 - Dans le but de faciliter la bonne fin d'exécution des contrats commerciaux, l'intermédiaire agréé doit communiquer à la banque centrale de Tunisie, les renseignements qu'elle pourrait demander sur le projet à financer et le bénéficiaire final, moyennant un questionnaire à remplir par ce dernier.

Article 21 - La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa notification.

Le Gouverneur

Taoufik Baccar

ANNEXE

Certificat et déclaration de l'exportateur

M/Mme.

.....
En possession de la Carte Nationale d'Identité
Au nom et représentation de la personne physique/juridique
Demeurant à (rue/place)
Numéro Localité
Département/province code postal
Numéro d'entreprise Téléphone

CERTIFIE

Que l'information que l'on présente ci-après est le fidèle reflet de l'opération commerciale indiquée en référence :

1 – N° de référence du contrat ou facture pro-forma, date de cette dernière et délai de validité :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2- Que l'objet de l'exportation correspondant au présent contrat ou facture proforma est :

.....
.....
.....
.....

3- Que le montant total du contrat ou de la facture s'élève à :

..... Euro.

4- Que le nom de l'importateur est :

.....
.....
.....

5- Que le nom de l'associé espagnol et sa participation dans la société mixte sont (remplir uniquement dans le cas où l'importateur est une entreprise mixte) :

.....
.....
.....
.....
.....

6- Que le nom et l'adresse des entreprises fabricantes des produits objet de cette exportation sont les suivants :

.....
.....
.....
.....
.....

7- Que le montant des biens et services de pays tiers et des dépenses locales ne dépasse pas conjointement un montant maximum équivalent à 30% de la valeur totale des biens et services exportés.

8- Et qu' elle donne autorisation afin que la personne physique/morale représentée puisse faire l'objet d'un audit visant à contrôler les questions suivantes.

Je déclare de manière responsable

Conformément à la disposition additionnelle vingt-deuxième de la loi n° 62-2003 du 30 décembre 2003 sur les mesures fiscales, administratives et d'ordre social :

1- Que ni le signataire de la déclaration, ni la personne physique/juridique que je représente, pas plus qu'aucun de ses administrateurs ou représentants, ne tombent sous le coup des dispositions que visent l'article 20 du Texte Refondu de la Loi relative aux contrats intéressant les administrations publiques, et que ne fait partie des organes de gouvernement ou d'administration aucun des hauts fonctionnaires de ladite administration que vise la loi 12/1995, du 11 mai 1995, relative aux incompatibilités concernant les membres du gouvernement de la nation et les hauts fonctionnaires de l'administration générale de l'Etat.

2- Que la personne physique/juridique représentée déclare sur l'honneur être à jour de ses obligations fiscales et cotisations à la sécurité sociale imposées par les dispositions en vigueur, par la présentation des certificats correspondants délivrés par les organes compétents, de même qu'être à jour, s'il y a lieu, en ce qui concerne l'acquittement de la taxe professionnelle.

3- Que la personne physique/juridique représentée se déclare informée de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions économiques internationales, adoptée le 17 décembre 1997 et de la réglementation qu'elle contient et, en relation avec le contrat/opération

..... , la personne physique/juridique représentée manifeste expressément qu'elle a respecté et respectera à tout moment ce qui est de nature obligatoire dans ladite convention ainsi que dans les normes de droit interne édictées, ou qui pourraient être édictées, en vertu de cette même convention.

Et pour servir et valoir ce que de droit, je signe le présent certificat et déclaration.

Fait à, le

Avis

Fixant les produits soumis à la surveillance préalable à l'importation

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

En application des dispositions de l'arrêté du ministre du commerce du 12 août 2004, relatif à la fixation des procédures de la surveillance préalable à l'importation notamment l'article 6,

A décidé de soumettre certains sacs à la surveillance préalable à l'importation. Cette procédure demeure applicable aux levures vivantes, aux panneaux de particules et de fibres, aux papiers des types utilisés pour l'écriture et l'impression, à certains produits d'habillement, à certains demi-produits en fer ou en acier et aux véhicules de transport de marchandises et de personnes et ce à partir de la publication de cet avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La fiche d'information à soumettre au visa du ministère du commerce et de l'artisanat (direction générale du commerce extérieur) doit être établie en 3 exemplaires suivant le modèle annexé à l'arrêté susvisé.

Liste des produits soumis à la surveillance préalable à l'importation

NGP	LIBELLE
210210	Levures vivantes.
4410	Panneaux de particules, panneaux dits « Oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « Waferboards »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques.
4411	Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques.
4802	Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carré ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des n ^{os} 48.01 ou 48.03; papiers et cartons formés feuille à feuille (papier à la main).
481930000	Sacs d'une largeur à la base de 40 cm et plus
6109	T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
6110	Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie
6203	Costumes ou complets. ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets
6204	Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes
6205	Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets
720719800	Autres demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids moins de 0,2500 de carbone
720720150	Demi-produits en fer ou en autres aciers non alliés, contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur, laminés ou obtenus par coulée continue
870120	Tracteurs routiers pour semi-remorques
8702	Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus.
8704	Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.